ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

icj International Commission of Jurists

YUKSALISH UMUMMILLIY HARAKAT

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER Regional Office for Central Asia

EQUAL лойиҳаси бўйича боғланиш учун масъуллар:

Тимур Шакиров
Катта юридик маслаҳатчиси
Халқаро юристлар комиссияси (ICJ)
Rue des Buis 3
P.O. Box 91
1211 Женева 1, Швейцария
Электрон почта: temur.shakirov@icj.org
Вебсайт: www.icj.org

Европа Иттифоқининг Ўзбекистон Республикасидаги Делегацияси
100 084, Ўзбекистон, Тошкент ш.,
Халқаро Бизнес маркази
Амир Тимур шох кўчаси, 107B
Тел.: (+998 71) 120 16 01/02/03/04
Электрон почта: delegation-uzbekistan@eeas.europa.eu
Вебсайт: www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan

Дилором Розикова
Лойиҳа координатори
"Юксалиш" Умуммиллий ҳаракати
Тошкент шаҳри, Ш. Рашидов, 16
("Poytaht" Бизнес маркази, 5-чи қават)
Тел.: (+998 71) 239 33 23
Электрон почта: info@yumh.uz
Вебсайт: www.yuksalish.uz

Лойиҳа Европа Иттифоқи томонидан молиялаштирилади

Лойиҳа Халқаро юристлар комиссияси ва "Юксалиш" умуммиллий ҳаракати томонидан амалга оширилмоқда.

Ушбу нашр мазмунига «Юксалиш» умуммиллий ҳаракати жавобгар бўлиб, Европа Иттифоқи нуқтаи назарини акс эттирмайди.

Ушбу электрон журнал инфографикалари билан бирга **"БМТ Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларига барҳам бериш Қўмитасининг Ўзбекистон томонидан тақдим этилган олтинчи даврий ҳисоботи юзасидан якуний тавсиялари"** бўлиб, у "Ўзбекистонда халқаро ҳуқуқни қўллаш даражасини ошириш" **(EQUAL)** лойиҳаси доирасида тайёрланган. Лойиҳа Европа Иттифоқининг молиявий кўмаги билан Халқаро юристлар комиссияси ва "Юксалиш" умуммиллий ҳаракати томонидан Ўзбекистонда татбиқ қилинмоқда.

Лойиҳа мақсади - фуқаролик жамиятини қўллаб-қувватлаш орқали, айниқса, Ўзбекистонда камситилишларга дуч келадиган гуруҳлар учун иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларни тенг ҳимоя қилишга кўмаклашиш.

Лойиҳанинг асосий вазифалари:

- Манфаатдор томонлар ва фуқаролик жамияти салоҳиятини халқаро ҳуқуқ ҳамда камситилишларга мойил заиф гуруҳларнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларини қўллаган ҳолда ошириш;
- Давлат органлари ва фуқаролик жамияти ўртасида ҳамкорлик механизмларини яратишга кўмаклашиш, халқаро ҳуқуқ нормаларини янада самарали қўллаш, камситилишларга мойил заиф гуруҳларнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларидан самаралироқ фойдаланиш.

Лойиҳа муддати: 2021-2023 йиллар (3 йил)

БМТ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ ҚЎМИТАСИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ТОМОНИДАН ТАҚДИМ ЭТИЛГАН ОЛТИНЧИ ДАВРИЙ ҲИСОБОТИ ЮЗАСИДАН ЯКУНИЙ ТАВСИЯЛАРИ

Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция[1] БМТ Бош Ассамблеяси томонидан **1979 йил 18 декабрда** қабул қилинган. Конвенция халқаро шартнома сифатида **1981 йил 3 сентябрда** кучга кирган.

Ушбу Конвенция **189 давлат** томонидан ратификация қилинган ёки қабул қилинган (2018 йил ноябрь ойи ҳолатига кўра).

КОНВЕНЦИЯНИ РАТИФИКАЦИЯ ҚИЛГАН ДАВЛАТЛАР ҚУЙИДАГИ ҲУҚУҚИЙ МАЖБУРИЯТЛАРНИ ЎЗ ЗИММАСИГА ОЛАДИ:

1. Ҳаётнинг барча жабҳаларида аёлларга нисбатан камситишнинг барча шаклларига барҳам бериш;
2. Аёлларнинг ўз ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини эркаклар билан тенг равишда амалга оширишлари учун ҳар томонлама ривожланиши ва имкониятларини кенгайтиришни таъминлаш;
3. Хотин-қизларни камситишга барҳам бериш қўмитасига мунтазам ҳисоботлар асосида Конвенция қоидаларини амалга ошириш бўйича кўрган чора-тадбирларни батафсил ўрганиш имкониятини яратиш.

Конвенция қоидаларининг бажарилиши устидан Хотин-қизларни камситишнинг [2] барча шаклларига барҳам бериш қўмитаси назорат қилади. Қўмитанинг мандати ва Конвенцияни амалга оширишдаги жараёнини кўриб чиқиш тартиби Конвенциянинг 17 ва 30-моддаларида белгиланган.

Қўмита **23 нафар** экспертдан иборат бўлиб, улар иштирокчи-давлатлар томонидан ўз фуқаролари ичидан сайланади ва "Конвенция соҳасини мукаммал биладиган юқори аҳлоқий сифатларга ва етук маълумотларга эга бўлган" шахс сифатида илгари сурилади.

Иштирокчи-давлатлар ҳар **4 йилда** бир марта Қўмитага Конвенция қоидалари бажарилиши бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги миллий ҳисобот тақдим этишлари шарт. Қўмита ҳар бир иштирокчи-давлатнинг ҳисоботларини кўриб чиқади ва якуний кузатишлар шаклида ўз фикр ва тавсияларини баён

Ушбу Конвенция **Ўзбекистон Республикаси** томонидан **1995 йилда** ратификация қилинган.

2019 йилда Ўзбекистон Республикаси БМТнинг Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларига барҳам бериш қўмитасига **Конвеция қоидаларига риоя қилиш бўйича олтинчи** даврий маърузасини тақдим этди.

1 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml

2 https://www.ohchr.org/ru/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР КАМСИТИЛИШИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ БЎЙИЧА 2015 ЙИЛГИ ҲИСОБОТИДАН КЕЙИНГИ ЮТУҚЛАРИ

- "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги Қонун (2019 йил);
- "Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонун (2019 йил);
- "Хотин-қизлар ва эркакларга ўз репродуктив ҳуқуқларини амалга ошириш учун тенг имкониятни баён этувчи "Фуқароларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш тўғрисида"ги Қонун (2019 йил);
- "Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида"ги Қонун (2020 йил);
- Ҳам хотин-қизлар, ҳам эркаклар учун никоҳ ёши 18 деб белгиланган Оила кодексининг 15-моддасига ўзгартириш киритилганлиги (2019 йил);
- Миллий сайловда қатнашиш учун номзодларнинг 30 фоизи хотин-қизлар бўлиши шартлиги белгиланган Сайлов кодекси (2019 йил).

- **Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришишнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегияси (2021 йил);**
- **Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий стратегия (2020 йил);**
- Ночор аҳволдаги оилаларни ва эҳтиёжманд шахсларни, жумладан хотин-қизларни, айниқса COVID-19 пандемияси даврида қўллаб-қувватлаш мақсадида **"Темир дафтар"**, **"Аёллар дафтари"** ва **"Ёшлар дафтари"** жорий этилиши (2020 йил);
- Ўзбекистоннинг Бешинчи даврий ҳисоботига доир якуний мулоҳазаларни амалга ошириш бўйича **Ҳаракат режаси** (2017 йил);
- **Ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция** ратификация қилинганлиги.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

Хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва гендер тенглигини рағбатлантириш мақсадида миллий қонунчилик базасини тадбиқ қилишни кучайтиришни

Суд органлари ходимлари ва ҳуқуқ соҳаси мутахассислари суд жараёнларида Конвенцияни тўғридан-тўғри қўллашлари ва миллий қонун ҳужжатларини Конвенция руҳида талқин қилишларига доир малакаларини оширишни

Конвенциянинг 1-моддасига мувофиқ хотин-қизларни давлат ва хусусий соҳаларда камситишнинг бевосита ва билвосита шакллари, шунингдек камситишнинг аралаш шаклларини қамраб оладиган таъриф берилган кенг қамровли камситишга қарши қонун ҳужжатларини қабул қилишни

Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциянинг 12-моддасида қўйилган ўз талабини бекор қилиш

ОДИЛ СУДЛОВДАН ФОЙДАЛАНИШ:

- **Суд тизимида гендер хурофотга, турғун гендер қолипларга барҳам бериш** ва **хотин-қизларга қарши гендер зўравонлик ишларида суд жавобгарлигига тортиш**нинг маҳалладаги яраштирув жараёнларидан устун бўлиши мақсадида суд ишларини юритиш бўйича **ўқув тайёргарлик ва ахборот кампанияларини ўтказиш**

- **Аёллар ва қизлар орасида**, жумладан қишлоқ жойларда, **ҳуқуқлари бузилганда** уни тиклашни даъво қилиш учун қандай ҳуқуқий чоралар мавжудлиги тўғрисида **хабардорликни оширишни кучайтириш**;

- **Дин пешволари** ва **жамоа етакчилари**нинг ўз ҳуқуқларини талаб қилаётган **хотин-қизларга тамға босишни тугатиш зарурлиги** борасида хабардорлигини ошириш ва ўз ҳуқуқларини талаб қилаётган хотин-қизларга нисбатан суд соҳасида патриархал қараш, камситувчи гендер қолиплар ва нотўғри тушунчада бўлишни томири билан йўқотиш учун **суд, ички ишлар ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларига хотин-қизлар ҳуқуқлари ва гендер тенглик борасида ўқув машғулотларини ўтказиш.**

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ХОТИН-ҚИЗЛАР МАВҚЕИНИ ОШИРИШ УЧУН ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИ:

- **Давлат механизми турли таркибий қисмларининг хотин-қизлар мақомини оширишга доир ваколатини аниқ белгилаш ва бунга имкон яратиш** мақсадида тегишли инсон, техник ва молиявий ресурслар билан таъминлашни;

- **Давлат механизмининг фуқаролик жамияти ташкилотлари**, хусусан **хотин-қизлар ҳуқуқлари борасида ишлайдиганлари билан**, улар Конвенция асосида барча соҳаларда мазмунли равишда қарор қабул қилишда қатнашишлари учун **ҳамкорликни кучайтиришни.**

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МИЛЛИЙ МУАССАСАСИ:

- Қўмита Иштирокчи давлат Инсон ҳуқуқлари бўйича **Омбудсман бошқармаси ўз ваколатини самарали, мустақил равишда** ҳамда Инсон ҳуқуқларини тарғиб ва ҳимоя қилиш бўйича миллий институтлар мақомига тегишли принциплар (Париж принциплари)га мос амалга ошириши учун унга муносиб инсон, техник ва молиявий ресурсларни таъминлаш йўли билан **фаолиятини кучайтиришни**, шунингдек, **Омбудсман бошқармасини хотин-қизлар ҳуқуқларини тарғиб ва ҳимоя қилиш** ва хотин-қизлардан тушган шикоятларни ошкора қилмаслик асосида, **гендер жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқиш ваколатини беришни** тавсия қилади.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ВАҚТИНЧАЛИК МАХСУС ЧОРАЛАР:

Конвенция 4-моддасининг 1-банди ва Қўмитанинг вақтинчалик махсус чораларига тегишли 25-сон (2004) умумий тавсиясига мувофиқ ва аввалги тавсияларга (CEDAW/C/UZB/CO/5, 14-банд)[3] диққатни қаратган ҳолда Қўмита Иштирокчи давлатга қуйидагиларни тавсия этади:

- **Давлат расмий кишилари, парламент аъзолари, сиёсатни шакллантирувчи шахслар, иш берувчилар ва жамоатчилик** вақтинчалик махсус чоралар қабул қилиниши мақсадини тушунишга кўмаклашишни;

- Конвенция қамраб олган, хотин-қизлар иштироки пастроқ ёки улар ноқулай шароитда бўлган барча соҳаларда, ҳам давлат, ҳам хусусий секторларда, айниқса қарор қабул қилиш даражасида ҳамда **этник озчилик гуруҳларга мансуб хотин-қизлар ва ногиронлиги бўлган хотин-қизларга алоҳида эътибор қаратиб**, хотин-қизлар ва эркакларнинг аслида тенглигига тезда эришишнинг зарур стратегияси сифатида **вақтинчалик махсус чораларни қабул қилиш**ни ҳамда муайян бажариш муддатлари аниқ бўлган **вазифаларни** белгилашни;

- **Вақтинчалик махсус чоралар бажарилишини мониторинг қилиш** ҳамда хотин-қизлар ва эркакларнинг аслида тенглигига эришишга уларнинг таъсирини баҳолаш **механизмини жорий этиш**, уларга риоя қилмаслик ҳолларида мос таъсир чораларини тасдиқлашни;

- **Хотин-қизларга қарши гендер асосидаги зўравонликнинг тарқалганлигини қисқартириш мақсадида вақтинчилик махсус чораларни қабул қилиш**, жумладан **маълумот тўплашни** яхшилаш чораларини ва **мониторинг механизмини** жорий этишни;

[3] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/387/78/PDF/N1538778.pdf?OpenElement

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ



КАМСИТУВЧИ ГЕНДЕР ҚОЛИПЛАР:

- Хотин-қизлар ва эркакларнинг оила ҳамда жамиятдаги вазифалари ва масъулиятлари борасида камситувчи қолип тасаввурларни бартараф этишга қаратилган **жамоатчилик ва диний етакчилар, ўқитувчилар, қизлар ва ўғил болалар, аёллар ва эркакларга** мўлжалланган, жумладан онлайн маконда қўлланадиган **комплекс стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни;**

- Гендер қолипларни ва хотин-қизларга истеъмолчилик муносабатида бўлишга қарши курашишни кўзлаб, **оммавий ахборот воситалари ходимлари орасида хабардорликни ошириш**да давом этиш, хотин-қизларни оммавий ахборот воситаларида ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида ижобий тасвирлашни рағбатлантиришни

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ХОТИН-ҚИЗЛАРГА ҚАРШИ ГЕНДЕР АСОСИДАГИ ЗЎРАВОНЛИК:

- Уй зўравонлиги учун муайян жиноий жавобгарликни белгилаш, ex officio жавобгарликка тортиш имкониятини яратиш ва ҳуқуқбузарликнинг оғирлигига яраша жазо чоралари қўллашни назарда тутиш мақсадида амалдаги қонун ҳужжатларини, жумладан **Жиноят кодексини, Маъмурий жавобгарлик** тўғрисидаги кодексни ҳамда **Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунларни такомиллаштириш;**
- **Номусга тегишни куч ишлатиш ёки куч ишлатиш** билан таҳдид қилишга эмас, балки **розилик йўқлиги** асосида таърифланиши тарафга ўзгартириш;
- **Ҳимоя ордерларининг,** жумладан ўринли бўлган ҳолатларда чиқариб юбориш ордерларини, уй зўравонлиги ҳолатларида **вақтида чиқарилиши, риоя этилишини таъминлаш ва мониторинг қилишни**, буйруқлар бажарилмаган ҳолатларда турли тегишли тийиб турувчи **таъсир чораларини кўриш;**
- **Аёллар ва қизларга қарши гендер асосидаги зўравонлик,** жумладан **уйдаги ва жинсий зўравонликнинг барча шакллари тўғрисида хабар беришни рағбатлантириш**, барча бундай ҳолатлар самарали текширилиши ва айбдорларни хизмат вазифалардан келиб чиқиб суд жавобгарлигига тортиш ҳамда тегишли санкцияларни киритиб жазолаш; жиноят ишини қўзғатишга келиштиришга нисбатан устунлик бериш ва чора кўрмаган ёки жабрланувчини ариза беришдан қайтарган ички ишлар ходимларини жавобгарликка тортиш;
- **Аёллар ва қизлар одил судловдан фойдаланишини таъминлаш**, жумладан **ҳамёнбоп,** лозим бўлганда, **текин ҳуқуқий ёрдам орқали гендер асосидаги зўравонлик тўғрисида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига шикоят билан мурожаат қилишни рағбатлантириш;**
- Даъвогарлар учун исботлаш юкини енгиллаштириш; суд экспертизасидан фойдаланиш имкониятини таъминлаш; ҳамда гендер ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда тергов ва сўроқ усуллари борасида **судьялар, прокурорлар, ички ишлар органлари ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ходимларининг малакасини оширишда давом этиш;**
- **Иштирокчи давлатнинг бутун ҳудудида жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш хизматини,** жумладан туну-кун ишлайдиган ишонч телефонлари, мувофиқ яшаш жойи, тиббий даволаш, руҳий ижтимоий маслаҳат ва иқтисодий ёрдам орқали **кучайтириш;**
- **Гендер асосидаги зўравонликнинг барча шакллари,** жумладан уйдаги, жинсий зўравонлик жиноят эканлиги ва хотин-қизлар учун бундай ҳолатларни қасд олиш, тамға босиш ва қайта жабрланувчига айлантирилишдан қўрқмай, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига етказиш имкониятини яратилиши зарурлиги **тўғрисида хабардорликни ошириш ишларини фаоллаштириш.**

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ХОТИН-ҚИЗЛАР САВДОСИ ВА ФОҲИШАЛИКНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШ:

Қўмита глобал миграция контекстида аёллар ва қизлар савдосига тегишли 38-сон (2020) умумий ҳамда аввалги тавсияларига (CEDAW/C/UZB/CO/5, 20-банд)[4] диққатни қаратиб, Иштирокчи давлатга қўйидагиларни тавсия этади:

- **Пахта йиғим-терим мавсумида ҳақ тўланмайдиган меҳнат амалиётини тақиқлаш;**
- **Одам савдоси курбонлари бўлган аёл ва қизлар учун қўллаб-қувватлаш хизматлардан фойдаланиш,** жумладан бошпана, ҳуқуқий маслаҳат ва жамиятга қайтиш дастурларидан тегишли равишда фойдаланиш имкониятини таъминлашни, бошпаналарни берадиган ва курбонларга қўллаб-қувватлаш хизматларини кўрсатадиган ННТларни мувофиқ равишда молиялаштириш ёки уларга субсидия ажратиш;
- **Аёллар ва қизлар савдоси ҳолатларининг барчаси текширилиши,** улар бўйича **суд жавобгарлигига тортишга эришиш**, содир этганлар жазоланишини ва ҳукм этилган жиноятчилар жазо муддатини ўташини таъминлаш;
- Одам савдоси курбонлари тўғрисидаги маълумотни **ёш, жинс, миллат ва савдо тури кесимида тизимли равишда йиғиш ва таҳлил қилишни таъминлаш;**
- **Одам савдоси курбони бўлиш хатари тўғрисида хабардорликни ошириш кампанияларини олиб бориш**, даромад олиш имкониятларини, молиявий ёрдам, ҳуқуқий ёрдам, ишонч телефонлари ва мигрант аёллар ҳамда қизларга жўнаб кетишдан аввалги ахборотдан фойдаланиш имкониятларини таъминлашни;
- **Тижорий секс хизматларига бўлган талабни пасайтириш,** жумладан кенг жамоатчиликда, хусусан **эркаклар ва йигитлар орасида маърифий ва хабардорликни ошириш кампанияларни олиб бориш,** хотин-қизларни бўйсундириш ва уларга истеъмолчилик муносабатида бўлишнинг барча шаклларига қарши курашишни;
- Фоҳишаликни ташлашни истаган аёлларга **чиқиш дастурларини ва даромад олишнинг муқобил имкониятларини таъминлашни.**

[4] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/387/78/PDF/N1538778.pdf?OpenElement

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ



СИЁСИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДА ҚАТНАШИШ:

- Мақсадли чораларни, жумладан **хотин-қизларнинг сонини ҳокимиятнинг барча даражаларида,** Олий Мажлис ва маҳаллий кенгашларда, суд тизими ва илм-фан соҳаларида, дипломатик хизматда, хусусан қарор қабул қилиш босқичида **квоталарни оширишга қаратилган кампанияларни молиялаштириш** каби вақтинчалик махсус чораларни киритишни кўзлаб, сайлов қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;

- **Сиёсатдаги хотин-қизларга нисбатан салбий муносабат ва камситув хатти-ҳаракатга қарши курашиш чораларини кўриш,** жумладан мактабларда, Олий Мажлис ва жамоатчилик орасида ахборот ҳамда маърифий кампанияларни ўтказишни;

- **Фуқаролик ва дипломатик хизматга олишда ночор ва маргинал гуруҳларга мансуб хотин-қизларга** алоҳида эътибор бериб, **устунлик режимини киритиш;**

- **Сиёсий партиялар** зиммасига **сайлов рўйхатларига тенг сон аёл номзод ва эркак номзодларни бир аёл-бир эркак тизимида киритиш** мажбуриятини юклаш;

- Сиёсий кампаниялар ўтказиш, раҳбарлик қилиш ва музокара олиб бориш каби соҳаларда **аёл сиёсатчилар ва аёл номзодлар малакасини оширишни таъминлаш**, шунингдек оммавий ахборот воситалари билан биргаликда сиёсатчилар, журналистлар, дин етакчилари, жамият арбоблари ҳамда кенг жамоатчилик орасида Иштирокчи давлатда сиёсий барқарорлик ва иқтисодий ривожланишга эришишнинг зарур шарти сифатида хотин-қизларнинг эркаклар билан тенг равишда ҳар томонлама, мустақил ва демократик қатнашуви муҳимлиги тўғрисида хабардорликни ошириш.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ФУҚАРОЛИК:

- **Фуқаролик тўғрисидаги қонунга қўшимча ва ўзгартишлар киритиб,** Ўзбекистон ҳудудида туғилган, акс ҳолда фуқаросиз бўлиб қолиши мумкин болаларга фуқаролик бериш ҳамда акс ҳолда фуқароликсиз бўлиб қолиши мумкин бўлган хотин-қизларга фуқароликни қайта олишни рухсат этишни;

- Иштирокчи давлат ҳудудида туғилган қиз бола ва ўғил болалар туғилганда рўйхатга олиниши ва уларга ота-оналарининг розилиги ёки фуқаролиги, доимий яшаш жойи ва оилавий ҳолатидан қатъи назар Ўзбекистон фуқаролигини ва шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар олишни таъминлаш, фуқароликни йўқотиш ёки ундан воз кечиш имкони бошқа фуқаролик борлиги ёки уни олиш ҳолатида бўлиши чораларини кўриш;

- Халқаро норма ва стандарларга мос миллий бошпана тизимини яратиш, бошқа тегишли қонун ҳужжатларини бошпана изловчиларга ва қочоқ хотин-қизларга ҳимоя ҳамда асосий хизматлардан фойдаланиш имкониятини таъминлаш;

- **1954 йилдаги Фуқаролиги бўлмаган шахслар мақомига тегишли конвенцияни ва 1961 йилги Фуқаросизликни қисқартириш тўғрисидаги конвенцияни ратификация қилишни.**

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ТАЪЛИМ:

Қўмита қизлар ва аёлларнинг таълим олиш ҳуқуқига тегишли 36-сон (2017) умумий тавсияси ва аввалги тавсияларига (CEDAW/C/UZB/CO/5, 24-банд) [5] диққатни қаратиб, Иштирокчи давлатга қуйидагиларни тавсия этади:

- **Қизларни бошланғич, ўрта ва ўрта махсус, олий таълим билан қамраб олишни,** жумладан ота-оналар ҳамда диний ва жамоат етакчиларига қаратилган қизларнинг таълимнинг барча босқичларида ўқиши, уларнинг мақоми юксалиши учун асос сифатида муҳимлиги тўғрисида ахборот кампаниялар, таълимнинг бевосита ва билвосита харажатини қоплаш учун **даромади паст оилаларга молиявий ёрдам кўрсатиш орқали таъминлаш;**

- Қизлар мактабни ташлашларининг сабабларини, жумладан ўсмирлар билан никоҳ, **мажбурий турмуш қуриш ва эрта ҳомиладор бўлиш туфайли ўқишни ташлашларини бартараф этиш, ёш оналар фарзанд кўргандан сўнг таълим олишни тугатиш,** аттестатга эга бўлиш ва олий таълимга ёки бандликка имкониятни қўлга киритиш мақсадида мактабга қайтишлари мумкинлигини таъминлаш;

- Қуйидагиларни ишлаб чиқиб мактаб ўқув дастурларига киритиш: **(i) гендер тенглик,** жумладан хотин-қизлар ҳуқуқлари, жамият ҳаётидаги етакчи хотин-қизлар ва гендер қолиплар, гендер асосидаги зўравонлик, аёллар ва қизларга қарши камситишнинг зарарли таъсири тўғрисида мазмунли ва ҳаммабоп ахборотни, ва **(ii) таълимнинг барча босқичларида масъулиятли жинсий хатти-ҳаракат**, эрта ҳомиладорликнинг ва жинсий йўл билан ўтадиган касалликларнинг олдини олишга алоҳида эътибор бериб ёшга мос **жинсий соҳага доир маърифат;**

- **Таълим тизимининг барча босқичларида ишловчи ўқитувчилар учун хотин-қизлар ҳуқуқлари ва гендер тенгликка доир тайёргарликни таъминлаш**, шунингдек камситувчи гендер қолипларни бартараф этишни назарда тутиб мактаб дарсликлари, ўқув дастурлари ва ўқитиш материалларини қайта кўриб чиқишни;

- **Аёллар ва қизлар** фан, техника, инженерлик, математика ва ахборот ва коммуникация технологияси каби **одатий бўлмаган ўқиш соҳаларини танлашлари учун мувофиқлаштирилган чоралар кўриш**, жумладан хизматда кўтарилиш бўйича маслаҳат ва стажировка, таълим билан боғлиқ билвосита харажатларни қоплаш учун субсидиялар тўлашга таяниш орқали.

[5] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/387/78/PDF/N1538778.pdf?OpenElement

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

БАНДЛИК:

- Бошқарув лавозимларга малакаси етарли бўлган аёллар заҳирасини шакллантириш **Ҳаракат режаси қабул қилинишини тезлаштириш;**

- **Хотин-қизлар расмий бандликдан фойдаланиши имкониятларини кенгайтириш учун мақсадли чоралар кўриш,** жумладан одатда эркаклар кўпчилик бўлган касбларда раҳбарлик ва юқори иш ҳақи тўланадиган лавозимларни, миллий ва маҳаллий маъмуриятларда бошқарув лавозимларни эгаллаш, бунга касбий тайёргарликни амалга ошириш, хотин-қизларни ишга олишда уларга афзаллик бериш, шаҳарлар ва қишлоқ жойларда болаларни парвариш қилиш, мактабгача таълим хизматларининг сони ва сифатини ошириш, шунингдек аёллар бандлигига COVID-19 пандемиясининг таъсирини юмшатиш орқали эришишни;

- Хотин-қизлар кўплаб банд бўлган секторларда иш ҳақини мунтазам кўриб чиқиш йўли билан **бир хил қийматга эга иш учун бир хил ҳақ тўлаш қоидасини самарали жорий этиш**, жумладан ишни гендерга нейтрал таҳлилий таснифлаш ва баҳолаш усуллари, иш ҳақини мунтазам кўриб чиқиш йўли билан ҳақ тўлашда гендер фарқни ёпиш учун чоралар кўришни;

- **Хотин-қизларга муайян касбларни эгаллаш** ва фаолият турлари билан шуғулланишни **чекловчи рўйхатни қайта кўриб чиқиш;** хотин-қизлар учун шундай касбларни эгаллашни осонлаштириш; ва чекловлар бир варакайига барча хотин-қизларга қўлланмай, балки ҳар бир ҳолатга қараб мутаносиб тарзда қўлланилишини кафолатлаш;

- **Иқтисоднинг норасмий секторида ишлайдиган аёллар учун оналик ҳимоясини кафолатлаш; ёш оналарнинг ишларига қайтишни осонлаштириш;** аёллар ва эркаклар орасида уй-рўзғор ва фарзандларни парвариш қилиш масъулиятини баробар тақсимланишини, жумладан оталик таътилини қўллашни кенгайтириш йўли билан, тарғиб қилиш;

- ЖМТнинг **Оилавий масъулияти бор ишчилар тўғрисидаги** 156-сон (1981) **конвенциясини ратификация қилиш;**

- Этник озчиликларга мансуб хотин-қизлар, ногиронлиги бўлган ва мигранг хотин-қизлар каби ижтимоий ҳимояланмаган, маргинал гуруҳларга мансуб хотин-қизлар учун **бандлик имкониятларини кенгайтириш,** шунингдек мигрант аёлларга жўнаб кетишдан аввал тренингларни таъминлаш.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

САЛОМАТЛИК:

- **Хавфсиз аборт ва абортдан кейинги хизматлардан, акушерлик ёрдамидан фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, оналар ва чақалоқлар ўлимининг сабабларини бартараф этиш**, эрта ҳомиладорлик сони юқорилиги муаммосини ечишни ва малакали акушерлар сонини, жумладан қишлоқ ва чекка жойларда кўпайтириш;

- Катталар ўртасидаги ўзаро келишилган жинсий алоқалар орқали **ОИВ/ОИТС билан касалланиш ва уни юқтиришни жиноят қаторидан чиқариш** ва Жиноят кодексининг 113-моддаси, шунингдек Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 57 ва 58-моддаларини бекор қилиш;

- Етарли миқдордаги **соғлиқни сақлаш муассасаларини муносиб тайёргарлик олган ходимлар билан таъминлаб, жумладан қишлоқ ва чекка жойларда, тегишли ва ҳамёнбоп соғлиқни сақлаш хизматидан фойдаланиш имкониятини аёллар ва қизлар учун кенгайтириш**, шунингдек соғлиқни сақлаш дастурларини ва хабардорликни ошириш бўйича қамровли дастурларни амалга ошириш мақсадларида саъй-ҳаракатни жадаллаштириш, аёллар ва қизлар, жумладан ночор аҳволга тушган гуруҳларга мансуб ҳамда қишлоқлардаги аёллар ва қизлар учун замонавий контрацептивлардан фойдаланиш имкониятини таъминлаш;

- **Жинсий ва репродуктив саломатлик ва ҳуқуқларга**, жумладан контрацепциянинг замонавий шакллари ва жинсий йўл билан ўтадиган инфекциялардан сақланиш ҳамда хавфли аборт қилишнинг хатарларига доир ёшга **мос ва қамровли мажбурий таълим курсини мактаб дастурларига киритиш;**

- **Аёллар ва болаларда** микронутриент тақчиллигига қарши чора кўриш мақсадида **озиқ-овқатни бойитишни таъминлаш ҳаракатларини кучайтириш;**

- Ўз жонига қасд қилишнинг туб сабабларини аниқлаш учун тадқиқот ўтказиш, Иштирокчи давлатдаги **ёш аёллар ва қизларнинг руҳий аҳволини яхшилашга қаратилган чораларни кучайтириш**, шунингдек жисмоний ва руҳий травмани бошдан кечирган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш учун мувофиқ ресурс ажратиш.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ФОЙДА:

- Хотин-қизларга, айниқса қишлоқлардаги аёлларга ҳақ тўланмайдиган парвариш иши юкини енгиллаштириш мақсадида **аҳволни ўзгартириш бўйича дастур ва стратегияларни кучайтириш;** соғлиқни сақлаш, таълим, болалар парвариши, транспорт, сув, ердан фойдаланиш, уй-жойга эга бўлиш ва энергия каби соҳаларда кўрсатиладиган, **гендер жиҳатлар инобатга олинган сифатли ва ҳамёнбоп жамоат хизматларидан фойдаланишни осонлаштириш;** ҳақ тўланмайдиган парвариш иши тўғрисида маълумот тўплашни ва уни тан олиш ҳамда товон тўлашнинг асоси сифатида пулга чақиш тартибини жорий этиш;
- **Камбағаллик аёллар орасида ошиб кетаётганлиги муаммосини ҳал қилиш,** жумладан фарзанд ўстириш ва аёлларнинг ҳақ тўланмайдиган парвариш туфайли бандлигида узилиш бўлиши, уй-рўзғор ишлари билан банд бўлишини инобатга олган ҳолда пенсия ва ижтимоий ҳимоя схемаларида камситишга нисбатан чора кўриш йўли билан;
- **Аёллар тадбиркорлигини тарғиб қилиш,** уларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш ва уларнинг Иштирокчи давлат иқтисодий ҳаётига қўшган ҳиссасини кескин ошириш мақсадида **рағбатлантирувчи ва йўналтирилган,** жумладан бизнесни ривожлантириш учун субсидиялар, инкубация схемалари, молия фаолиятига жалб қилиш хизматлари ва бошқа рағбат пакетлари каби чораларни кўриш.

ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРДАГИ ҲОТИН-ҚИЗЛАР:

- Қўмита аввалги тавсияларини **(CEDAW/C/UZB/CO/5, 30-банд)**[6] қайтаради ва Иштирокчи давлатга таълим олиш имкониятларини кафолатлаш, муносиб сув таъминоти ва санитария, расмий бандлик, фоизи паст, гаровсиз кредит ва қишлоқ хўжалик бизнеси учун бошқа молиявий кредит шакллари, ер мулкдорлиги ва ердан фойдаланиш имконияти орқали **қишлоқ жойлардаги хотин-қизлар орасида камбағалликка қарши курашишни** тавсия этади. Шунингдек Қўмита Иштирокчи давлатга қишлоқ хўжалик сиёсатида гендер муаммоларни ҳисобга олишни ва қишлоқ жойлардаги хотин-қизларнинг қарор қабул қилиш ва етакчи ловозимларда **тенг қатнашишларини таъминлаш**ни тавсия этади

[6] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/387/78/PDF/N1538778.pdf?OpenElement

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАНМАГАН ВА МАРГИНАЛ ГУРУҲЛАРИ:

Қўмита Иштирокчи давлат кекса аёллар, ногиронлиги бўлган аёллар, этник озчилик гуруҳларга **мансуб аёллар, мигрант аёллар, ОИВ/ОИТС билан яшаётган аёллар ва бошқа ижтимоий ҳимояланмаган аёлларга уларнинг махсус одил судловдан фойдаланиш, бандлик ва соғлиқни сақлаш**, жумладан бемор ахборотининг махфийлигига риоя қилган ҳолда жинсий ва репродуктив саломатлигини сақлаш хизматлари, **ижтимоий ҳимоя имкониятларини кафолатлаш** мақсадида **мўлжалли чоралар кўришни** тавсия этади; бунда уларнинг махсус эҳтиёжлари инобатга олиниши лозим.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ



НИКОҲ ВА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАР:

- Никоҳ ёшидан истисно қилишни олиб ташлаш мақсадида **Оила кодексининг 15-моддасини қайта кўриб чиқиш** ва **кўп хотинлилик, бола ёшдаги ва мажбурий никоҳга қарши курашиш** саъй-ҳаракатларини айниқса қишлоқ жойларда, жумладан қуйидаги чораларни қабул қилиш йўли билан давом эттириш: **туб сабабларни бартараф этиш;** ҳисоботни рағбатлантириш; оила аъзолари, диний ёки жамоа етакчилари ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ходимларининг иштирок этишини жазолаш; бундай ҳолатларни **аниқлаш механизмларини жорий этиш;** Қўмита/умумий шарҳининг **31-сон қўшма умумий тавсияси** ва **Бола ҳуқуқлари қўмитасининг хавфли амалиёт тўғрисидаги 18-сон тавсиясига (2014)** мувофиқ, айбдорларни жавобгарликка тортилиши ва муносиб жазоланишини таъминлаш;

- ОИВ/ОИТС билан яшаётган аёлларни бола асраб олиш, васийлик ва ўгай оналик ҳуқуқидан маҳрум этувчи қонун ҳужжатларини бекор қилишни;

- Қўмитанинг никоҳ, оилавий муносабатлар ва уларни тугатиш билан боғлиқ иқтисодий оқибатлари тўғрисидаги **29-сон (2013)** умумий тавсиясига мувофиқ, диний никоҳ маросими фақат никоҳ фуқаролик рўйхатдан ўтганидан сўнг ўтказилишини кафолатлаш, диний ва анъанавий қурилган оила тарқаб кетганидан сўнг **аёлларнинг хуқуқини муҳофаза қилиш;**

- Конвенциянинг **16-моддасига** мувофиқ, аёллар ва эркаклар никоҳ ва оилавий муносабатлар даврида ёки улар бекор қилинганида **тенг ҳуқуқ ва масъулиятга эга бўлишлари**, жумладан ота ва онанинг тенг ҳуқуқлари, уларнинг никоҳ ҳолатидан қатъи назар, фамилияни, касбни ва яшаш жойини танлашда бир хил ҳуқуқини таъминлаш учун чоралар қабул қилиш;

- Судьялар, прокурорлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва маҳаллий ҳокимият органлари ходимлари **учун кўп хотинлилик, мажбурий ва бола ёшидаги никоҳларнинг олдини олиш бўйича ўқув ва ахборот-маърифий тадбирлар ўтказиш;**

- Кўп хотинлилик, мажбурий ва бола ёшидаги никоҳларга тегишли қонун ҳужжатларига риоя этиш мақсадида **маълумот йиғиш ва рўйхатдан ўтказиш жараёнларини ислоҳ қилиш.**

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

КОНВЕНЦИЯГА ФАКУЛЬТАТИВ ПРОТОКОЛ ВА КОНВЕНЦИЯНИНГ 20 (1)-МОДДАСИГА ЎЗГАРТИШ КИРИТИШ:

Конвенцияга **факультатив протоколни ратификация қилишни** ва Конвенциянинг Қўмита йиғилишлари давом этиш вақтига тегишли **20 (1)-моддасига ўзгартиш киритишни** тавсия этади.

ПЕКИН БАЁНОТИ ВА ҲАРАКАТ ПЛАТФОРМАСИ:

Қўмита Иштирокчи давлатни **Пекин баёноти** ва **Ҳаракат платформасини қўллашга,** хотин-қизлар ва эркакларнинг аслида тенглигига эришиш мақсадида Баёнот ва Ҳаракат платформасини амалга оширишнинг 25 йиллик натижасини кўриб чиқиш контекстида **Конвенцияда назарда тутилган ҳуқуқлар амалга оширилганлигини баҳолашга чақиради.**

ТАРҚАТИШ:

Қўмита Иштирокчи давлатдан ушбу якуний шарҳларни уларнинг **тўлиқ ижро этилишига имкон яратиш** мақсадида Иштирокчи давлатнинг **расмий тил(лар)ида барча даражадаги (миллий, минтақавий, маҳаллий)** тегишли давлат институтлари, хусусан **Ҳукумат, Олий Мажлис ва судларга тарқатишни** сўрайди.

БОШҚА ШАРТНОМАЛАРНИ РАТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ:

Қўмита Иштирокчи давлатнинг инсон ҳуқуқлари бўйича тўққизта асосий халқаро ҳужжатга риоя қилиши, **хотин-қизлар ҳаётининг барча жиҳатларида инсон ҳуқуқлари ва фундаментал эркинликлардан фаолроқ фойдаланиш имкониятини** беришини таъкидлайди. Шу муносабат билан Қўмита Иштирокчи давлатни у ҳозирча қўшилмаган **Барча шахсларни зўрлик остида ғойиб бўлишдан ҳимоя қилиш** тўғрисидаги ҳамда **Барча мигрант ишчилар ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқлари** тўғрисидаги **халқаро конвенцияларни ратификация қилишни** тавсия этади.

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАМСИТИШНИНГ БАРЧА ШАКЛЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИШ БМТ ҚЎМИТАСИНИНГ ТАВСИЯЛАРИ

КЕЙИНГИ ҲИСОБОТНИ ТАЙЁРЛАШ:

- Қўмита Иштирокчи давлатдан **еттинчи ҳисоботини 2026 йил февраль ойида** тақдим этишни сўрайди. Ҳисобот вақтида тақдим этилиб, тақдим этилиш вақтигача бўлган даврни қамраб олиши лозим.

- Қўмита Иштирокчи давлатдан **инсон ҳуқуқлари шартномаларига биноан ҳисобот беришнинг келишилган йўриқ принциплари**, жумладан умумий асосий ҳужжат ва хусусий шартномага тегишли ҳужжат бўйича **йўриқ принципларига риоя қилишни сўрайди (HRI/GEN/2/Rev.6, I-боб)[7].**

[7] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/428/31/PDF/G0942831.pdf?OpenElement